

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 23/2530

พนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท

โจทก์

นายเอนก การพิธี

จำเลย

นางอุไร เทิงวิเศษ นายประกัน ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 114

ความว่า คดีนี้ ศาลได้อนุญาตให้ผู้ร้องประกันตัวจำเลยไประหว่างฎีกา โดยนำหลักทรัพย์ประกันไว้ บัดนี้ ผู้ร้องประสงค์ขอเปลี่ยนหลักทรัพย์จากเดิมเป็นหลักทรัพย์ตามบัญชีทรัพย์ที่ได้ยื่นมาพร้อมคำร้อง เนื่องจากจะขายหลักทรัพย์เดิมให้โรงพยาบาลนครปฐม

หมายเหตุ โจทก์และจำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 จำคุกตลอดชีวิต ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ให้ขังจำเลยไว้ในระหว่างฎีกา ฯลฯ

โจทก์ฎีกา (อันดับ 180)

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยมีผู้ร้องเป็นผู้ขอประกัน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาประกัน 100,000 บาท กับเงินสด 1,000 บาท(อันดับ 166)

ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ขอประกันได้ทำสัญญาประกันในฐานะผู้ประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น โดยวางโฉนดที่ดินเลขที่ 2269 1 ฉบับ และเงินสด 1,000 บาท ของผู้ร้องไว้เป็นหลักประกัน (อันดับ 170)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 190)

คำสั่ง

อนุญาตให้เปลี่ยนหลักทรัพย์ประกันได้ ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน แล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้เปลี่ยนหลักทรัพย์ประกันได้ ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน แล้วดำเนินการต่อไป

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ